

เชี่ยวชาญ และยกเลิกคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อทำผลงานระดับเชี่ยวชาญให้ถูกต้องและเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกันกับระบบคุณธรรม และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๒^{๓๘} และมาตรา ๑๒๓^{๓๙} กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อำจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. ซึ่งข้อ ๕^{๔๐} และข้อ ๒๐^{๔๑} ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้

^{๓๘-๓๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อำจอุทธรณ์ตามหมวด ๘ การอุทธรณ์ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

มาตรา ๑๒๓ การร้องทุกข์ที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลำดับ การร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.

^{๔๐-๔๑} กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๕ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้

ข้อ ๒๐ การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา และกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ นั้น ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ำกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์

(๒) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ำกว่าอธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์

(๓) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์

การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา และกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ โดยกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว

โดยที่บันทึกข้อความของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่มีถึงผู้ถูกฟ้องคดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อันเป็นการร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการกระทำของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมวัตถุอันตรายและสารระเหย) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผู้ฟ้องคดีมีถึงประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ซึ่งเป็นการร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมวัตถุอันตรายและสารระเหย) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๖ นั้น ประกาศของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งตามหนังสือร้องทุกข์ทั้งสองฉบับดังกล่าว รวมทั้งข้ออ้างในการร้องทุกข์ตามเรื่องร้องทุกข์ทั้งสองเรื่องของผู้ฟ้องคดีล้วนเป็นข้ออ้างเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ากระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นไปโดยไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดี และมีการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนโดยมิชอบ ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ทั้งสองเรื่องของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยจึงได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ซึ่งต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นอย่างเดียวกันว่า การที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดี แต่คัดเลือกบุคคลอื่นให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญฯ เป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดี และมีการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนโดยมิชอบ หรือไม่ เมื่อความปรากฏแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ อีก เพราะไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไปในทางใดก็ไม่เป็นที่ยุติ เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓/๒๕๖๐)



๗.๓ การลาออกจากราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การขอลาออกหรือการขอยกเลิกการลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบล เป็นสิทธิของข้าราชการดังกล่าวที่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด กรณีพนักงานส่วนตำบลแสดงเจตนาขอลาออกจากราชการด้วยการยื่นเป็นหนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจเพียงพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นว่า ควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตามวันที่ขอลาออก หรือควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ขอลาออก แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีคำสั่งให้ผู้ยื่นหนังสือนั้นลาออกจากราชการ

กรณีข้าราชการผู้ขอลาออกได้มีหนังสือขอยกเลิกการลาออกจากราชการก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เป็นกรณีที่ผู้นั้นใช้สิทธิแสดงเจตนาขอถอนเรื่องการลาออกจากราชการของตนก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจะให้ความเห็นชอบการลาออกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด การที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลาออกจากราชการทั้งที่ทราบข้อเท็จจริงว่าข้าราชการผู้นั้นได้มีหนังสือขอถอนการลาออกแล้ว กรณีจึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งกรณีลาออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยู เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน) โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยู (ผู้ถูกฟ้องคดี) อนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพังงาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการกรณีการขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดี

เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการลาออกของพนักงานส่วนตำบลนั้น คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาเห็นชอบในหลักการในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ว่า กรณีการเสนอเรื่องการลาออกของพนักงานส่วนตำบลไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา แต่ให้รายงานเพื่อทราบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีเป็นตำแหน่งบริหารที่มีความสำคัญ จึงเสนอขอมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาพิจารณาต่อไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอยกเลิกการลาออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีลาออกแล้ว จึงไม่อยู่ในอำนาจที่จะดำเนินการได้และได้ปฏิบัติราชการส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่งหนังสือขอลอนการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับและสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยิ่งไปยังประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา พร้อมกับแจ้งยืนยันว่าได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติรับทราบการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดี และประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงามีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาจึงนำเรื่องการขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นมีมติให้การลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาก่อนทุกครั้ง และเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๘๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งการลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ขณะที่การขอลอนการลาออกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน เมื่อการขอลอนการลาออกจากราชการยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดี ถือได้ว่าการขอลอนเรื่องการลาออกยังไม่มีผล จึงมีมติเห็นชอบกรณีการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรณีขอลาออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ



ขอยกเลิกการลาออกต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ทั้งยังได้มีหนังสือขออนุญาตลาออกต่อท้องถิ่นจังหวัด พังงาก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาจะมีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก ราชการ และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก ตำแหน่งกรณีขอลาออกจากราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดี ควรได้รับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)^{๔๒} ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด^{๔๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนการออกคำสั่งเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการให้เป็นอำนาจของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล (ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เดิม)^{๔๔} ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

^{๔๒-๔๓} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

ขลข

ขลข

การดำเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

มาตรา ๒๕

ขลข

ขลข

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี

^{๔๔} โดยที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่บัญญัติไว้ใน วรรคหนึ่ง ว่า ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังมิได้มีการแก้ไขชื่อตำแหน่งผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น ตำแหน่ง “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล” จึงเป็นตำแหน่ง “ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล” ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนตำบลก่อน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๕^{๔๔} และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๘๓ ข้อ ๘๔ ข้อ ๑๐๔ ข้อ ๑๐๕ และข้อ ๑๐๖ ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบล กรณีการขอลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลที่แสดงเจตนาด้วยการยื่นเป็นหนังสือ ขอลาออกต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปัจจุบันว่าตนไม่มีความประสงค์จะรับราชการอีกต่อไป นายกองคการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจเพียงการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นในสองกรณี คือ กรณีการให้ความเห็นว่าการอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลนั้นลาออกจากราชการได้ตามวันที่ขอลาออก กับกรณีการให้ความเห็นว่าการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไ้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขอลาออก และเมื่อมีการให้ความเห็นเบื้องต้นแล้ว ก็จะต้องเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลจะมีคำสั่งให้ผู้ยื่นหนังสือนั้นลาออกจากราชการได้ ดังนั้น คำสั่งของนายกองคการบริหารส่วนตำบลที่จะมีผลทางกฎหมายให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่าวออกจากราชการได้ต่อเมื่อมีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ความเห็นชอบแล้ว เว้นแต่กรณีนายกองคการบริหารส่วนตำบลมิได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ หรือมิได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไ้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขอลาออก ซึ่งจะทำให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำขอลาออกยังชอบที่จะขอถอนหนังสือขอลาออกได้ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกเสร็จสิ้นด้วยเหตุนี้ การขอลาออกหรือการขอยกเลิกการลาออกจากราชการ จึงเป็นสิทธิของพนักงานส่วนตำบลที่สามารถกระทำได้

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในตำแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด



ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการและผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นควรและอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้พร้อมกับมีหนังสือส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาพิจารณา จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ความเห็นเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน และเห็นว่าควรอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑๐๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพังงา ต่อไป ส่วนกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติในหลักการว่าการเสนอเรื่องการลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณา แต่ให้รายงานเพื่อทราบนั้น การมีมติอนุมัติในหลักการดังกล่าวขัดแย้งกับประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลไว้โดยชัดแจ้ง และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาที่อนุมัติหลักการเช่นว่านี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดี ประกอบกับการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ทบทวนมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีมติให้กรณีการลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาก่อนทุกครั้ง กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามหนังสือขอลาออกจากราชการมีสภาพเป็นคำสั่งตามข้อ ๘๓ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอยกเลิกการลาออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดี ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาจะพิจารณามีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิแสดงเจตนาขอถอนเรื่องการลาออกจากราชการของตน ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาจะให้ความเห็นชอบการลาออกเสร็จสิ้นตามข้อ ๑๐๔ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ในกรณีเช่นนี้ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความประสงค์ที่จะขอลาออกจากราชการอีกต่อไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นมาโดยชอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา กำหนดไว้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงารับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลาออกของผู้ฟ้องคดี แต่กลับมีความเห็นท้ายหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ขอยกเลิกการลาออกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีลาออกแล้ว จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ พร้อมกับมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา เพื่อส่งหนังสือขอถอนการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับ และแจ้งยืนยันความเห็นว่าได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ใช้สิทธิขอถอนหนังสือขอลาออกยื่นมาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการ ทั้งที่ทราบข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอถอนการลาออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีไว้ก่อนแล้ว มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๘๓ วรรคสาม ข้อ ๘๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๐๔ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรณีลาออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาดังกล่าว จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามฟ้อง โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๕/๒๕๖๐)



บทที่ ๓๒

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๑.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยผู้ไม่มีอำนาจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงโดยคณะกรรมการที่พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

- กรณีพนักงานครูเทศบาลลงชื่อเวลาการปฏิบัติราชการตามปกติ แต่ทอดทิ้งหน้าที่ราชการในระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อไปตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาล โดยไม่ยื่นใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

กรณีที่พนักงานครูเทศบาลลงชื่อเวลาการปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งที่ตามข้อเท็จจริงได้มาปฏิบัติงานในช่วงเช้า แต่ในช่วงระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันทำการ ได้ไปตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาล โดยไม่กลับเข้ามาทำงานอีก รวมทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง โดยไม่ยื่นใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ย่อมถือเป็นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และแบบแผนของทางราชการเกี่ยวกับการลา อีกทั้งการลงเวลากลับอันเป็นเท็จ

ย่อมเป็นการไม่รักษาวินัยและเป็นแบบอย่างที่ไม่พึงปฏิบัติในฐานะครูผู้สั่งสอนศิษย์ อันเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่รักษาชื่อเสียงและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เมื่อเหตุที่พนักงานครูเทศบาลดังกล่าวต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลานั้นก็เนื่องจากต้องเดินทางไปรับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควร กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็น อีกทั้งไม่ปรากฏว่า การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการมากนัก ประกอบกับต่อมา ก.ท.จ. พัทลุง ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้ลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครึ่งขั้น อันเป็นโทษที่หนักที่สุด ในกรณีการกระทำความผิดนี้ แม้จะอยู่ภายในกรอบอำนาจที่มีกฎหมายรับรองให้กระทำได้ แต่ก็ใช่อัตราโทษที่หนักเกินกว่ากรณี จึงไม่เหมาะสม กรณีสมควรลงโทษเพียงภาคทัณฑ์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องพยาบาล และหน้าที่พัฒนาทักษะการอ่านให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก ต่อมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมซ้าย ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฉายรังสีที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาป่วยครึ่งวันป่วยเฉพาะในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เท่านั้น ส่วนวันทำการอื่นผู้ฟ้องคดีได้ลงเวลาทำงานตามปกติ แต่ได้เดินทางออกไปรับการฉายรังสีที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในช่วงเวลาราชการโดยไม่ยื่นใบลาป่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม จึงมีหนังสือแจ้งเรื่องให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองพัทลุง ทราบ ต่อมา นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนปรากฏว่าระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตามแพทย์นัด จำนวน ๒๕ ครั้ง โดยออกเดินทางจากโรงเรียนตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ได้เวลากลับหลัง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันทำการติดต่อกันทุกวัน และภายหลังเสร็จจากเข้ารับการฉายรังสีแล้วได้เดินทางกลับบ้านพักโดยไม่ได้



ยื่นใบลาป่วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษลดชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งขึ้น และมีหนังสือรายงานการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ. พัทลุง) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ และเห็นว่าการพิจารณาโทษไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไป จึงได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว ต่อ ก.ท.จ. พัทลุง คณะอนุกรรมการของ ก.ท.จ. พัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไม่มี การแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการแสดงพยานหลักฐานของตน จึงให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบและสอบปากคำพยานเพิ่มเติม ต่อมา เมื่อระยะเวลาผ่านไปพอสมควร ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษลดชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แม้โดยผลของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๒๓ วรรคสอง^๑ จะไม่จำเป็นต้องมีการตั้งกรรมการสอบวินัยเพื่อทำการสอบสวนอีก โดยอาจอาศัยข้อเท็จจริงตามที่ได้จากกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาพิจารณาออกคำสั่งได้เลย แต่ก็ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับรู้ข้อกล่าวหาและมีโอกาสชี้แจงแก้ข้อเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา ก่อน ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความในหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง เชิญมาให้ถ้อยคำ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำในชั้นสอบข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ ได้ระบุว่า เป็นการเชิญผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำ ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อเวลาการปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และวันที่ ๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่ได้ละทิ้งหน้าที่เพื่อไปตรวจโรคที่โรงพยาบาล

^๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔

ข้อ ๒๓ การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วยในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคำของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือการให้ปากคำของตนได้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการสอบสวนตามวิธีการที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร



สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้ถ้อยคำ ยอมรับว่า ได้ออกเดินทางไปนายรังสีที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๔.๐๐ นาฬิกา ของทุกวันทำการ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และหลังจากกลับจากโรงพยาบาลก็กลับบ้าน เพียงแต่โต้แย้งว่าได้ขอลาด้วยวาจาและได้รับ อนุญาตแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ฟ้องคดีก็ได้มีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา โดยมีได้หลงต่อสู้ ในประเด็นข้อกล่าวหา แม้ต่อมาภายหลังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะได้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและดำเนินการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามความเห็นของ ก.ท.จ. พัทลุง ก็ไม่ทำให้ผลการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไป จึงฟังได้ว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอบด้วยกฎหมาย และการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการโดยถูกต้องแล้ว

ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ออกเดินทางจากโรงเรียนเพื่อเข้ารับ การฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตั้งแต่วันที่ ๑๔.๐๐ นาฬิกา ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันทำการ รวม ๒๕ ครั้ง โดยไม่มีการยื่นใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แต่ได้มาทำงานในช่วงเช้าและได้ลงเวลา ทำงานตามปกติ กรณีจึงต้องฟังว่า ในระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการเกี่ยวกับการลา อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีลงเวลากลับอันเป็นเท็จ ย่อมเป็นการไม่รักษาวินัยและเป็นแบบอย่างที่ไม่พึงปฏิบัติ ในฐานะครูผู้สั่งสอนศิษย์ อันเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งถือว่าการกระทำที่ไม่รักษา ชื่อเสียงและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง^๒ และข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง^๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุงฯ จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย มีอำนาจ กำหนดบทลงโทษจากเบาไปหาหนักรวม ๓ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน ๕% เป็นเวลา

^{๒-๓} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔

ข้อ ๑๓ พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๙ พนักงานเทศบาลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ฯลฯ

ฯลฯ



ไม่เกินสามเดือน และลดชั้นเงินเดือนไม่เกินหนึ่งขั้นตามข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง^๔ ของประกาศดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลา เพราะต้องเดินทางไปรับการรักษาโรคเมเร็งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อีกทั้ง ภาระหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายในขณะนั้น คือ การพัฒนาทักษะให้กับเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออก จึงไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการมากนัก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ลดชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งขึ้น จึงเป็นอัตราโทษที่หนักเกินกว่ากรณี อย่างไรก็ดี โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ก.ท.จ. พัทลุง ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการพิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการตามมติของ ก.ท.จ. พัทลุง ดังกล่าว พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งลงโทษลดชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิคำสั่ง และให้เทศบาลเมืองพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีใหม่ให้เป็นไปตามมติของ ก.ท.จ. พัทลุง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๐๓/๒๕๕๙)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

๑) กรณีข้าราชการทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา

พฤติการณ์ของข้าราชการครูที่ทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชาถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์หน้าที่ของบุคคลซึ่งรับราชการครุมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว จึงเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสองเดือน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔

ข้อ ๖๙ พนักงานเทศบาลผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อ ๒๓ วรรคสอง ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒๓ วรรคสาม สั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้

(๑) นายกเทศมนตรี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดชั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น



ต่อมา ผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยที่ตนได้ลง ในฐานะเป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์โดยที่ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบ หรือมีการบันทึกไว้ว่าบุคคลนั้นได้ออกจากที่ประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ กรณีย่อมถือว่าเป็นการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียและมีสภาพร้ายแรงอันทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง อันทำให้มติในการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล ศ. อำเภอสรีวิไล จังหวัดหนองคาย (ต่อมา ได้แยกออกมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ) ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงสามกรณี ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับรายงาน ว่า ผู้ฟ้องคดีทำร้ายนาย ณ. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ศ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงผู้ฟ้องคดีชุดใหม่ คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยุติเรื่องในสามกรณีแรก ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชานั้น คณะกรรมการสอบสวนรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ และได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (เดิม) ซึ่งในการประชุมเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ และได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี และมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงฟังข้อเท็จจริงซึ่งได้จากการสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องและคำให้การของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำร้ายนาย ณ. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ศ. จริง จึงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี อันเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้พิจารณา ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน แม้ว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้อง เพียง ๘ ราย โดยมีได้สอบปากคำพยานทั้งหมด ๒๘ ราย ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่กรณีดังกล่าว ย่อมเป็นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วว่า พยานหลักฐานเท่าที่มีเพียงพอ ที่จะวินิจฉัยความผิดของผู้ฟ้องคดีได้ จึงมีอำนาจที่จะตัดพยานอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นออกได้ เพื่อมิให้ ประวิงคดีให้ช้าลง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับรองคณะกรรมการสอบสวนว่าได้ทำร้ายนาย ณ. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ศ. ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีจริง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ทำร้าย ผู้บังคับบัญชาย่อมถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์หน้าที่ของบุคคลซึ่งรับราชการครุ มิให้เสื่อมเสียอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว จึงเป็นการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานกระทำการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งลงโทษได้ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง^๖ และวรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษ ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓^๘ จึงเป็นการออกคำสั่งจากผลการสอบสวน

^{๕-๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบ การพิจารณาโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ฯลฯ

ฯลฯ

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

ที่ได้รับฟังพยานหลักฐานครบถ้วนและเป็นการใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเหมาะสม และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับประเด็นปัญหาว่า การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีชอบหรือไม่ นั้น โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี กลับได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยดังกล่าวด้วย ย่อมจะต้องมีความเห็นเช่นเดิมตามที่ตนได้เคยพิจารณาวินิจฉัยไปแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ประธานทราบหรือมีการบันทึกไว้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกจากที่ประชุมในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียดังกล่าวตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑)^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งกรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ กรณีจึงถือว่าเป็นการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียและมีสภาพร้ายแรงอันทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง อันทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลได้วินิจฉัยไปแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีผลผูกพันคู่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา หากศาลพิพากษาเพิกถอนมติที่ไม่ชอบดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นมติที่มีผลเป็นการยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ก็จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องกลับไปดำเนินการมีมติลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ โดยไม่มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการและเลขานุการด้วยเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงมติเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด ประกอบกับในการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยของผู้ฟ้องคดี เป็นการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวน ๙ คน มีมติที่ประชุมร่วมกันให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า แม้ว่า

^๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ก็ไม่อาจทำให้ผลของมติที่ประชุมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน กรณีจึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิกษากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๔/๒๕๖๐)

๒) กรณีข้าราชการครูลงโทษเด็กนักเรียนรุนแรงกว่าเหตุ

การที่ข้าราชการครูลงโทษเด็กนักเรียนโดยใช้แปรงลบกระดาน ตบที่ใบหน้าและหลัง บังคับให้อมชอล์กและตบหน้าหลายครั้ง ย่อมเป็นการกระทำที่รุนแรงกว่าเหตุ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และไม่เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ พฤติการณ์ของข้าราชการครูคนดังกล่าว จึงเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐ โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการครู ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าลงโทษเด็กชาย ด. นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖/๑ รุนแรงเกินกว่าเหตุ โดยการใช้แปรงลบกระดานตบที่ใบหน้าและหลัง บังคับให้อมชอล์ก และตบหน้าหลายครั้ง ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีลงโทษ เด็กชาย ด. รุนแรงเกินกว่าเหตุ การลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนที่ ๓ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ สำนักงานเขตหลักสี่จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ไม่ร้ายแรงกรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง โดยเห็นควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และรายงาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีตามความเห็น

ของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ซึ่งต่อมามีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีข้อสั่งการตามมติของ ก.ก. โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี และคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งขอให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ปกครองของเด็กชาย ด. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีลงโทษเด็กชาย ด. รุนแรงเกินกว่าเหตุ โดยการใช้แปรงลบกระดานตบที่ใบหน้าและหลัง บังคับให้อมขอลูกและตบหน้าหลายครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๘^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสอบสวนกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๙๕ วรรคห้า^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาและเชิญให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ปากคำแก่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงโดยให้ปากคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา และการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่วนที่ ๓ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๒ และ สว. ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำ

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๘ ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารหน่วยงาน และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยอนุโลม

มาตรา ๙๕

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารับดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที

ฯลฯ

ฯลฯ



ต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำพยานหลักฐานใด มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดังนั้น กระบวนการดำเนินการทางวินัย แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒^{๑๒} และข้อ ๓^{๑๓} กำหนดไว้แล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงที่ได้จากเด็กชาย ด. และเด็กนักเรียนอีกสองคน ซึ่งเป็นพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ แม้จะให้ถ้อยคำในรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาที่เกิดเหตุ แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ทุกคนได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการลงโทษเด็กชาย ด. ตามที่ถูกกล่าวหา โดยไม่ปรากฏว่าพยานบุคคลดังกล่าวมีเรื่องโกรธเคืองหรือบาดหมางกับผู้ฟ้องคดี มาก่อน ประกอบกับผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์มีความเห็นว่า ตาขวาของเด็กชาย ด. มีอาการเคือง และมีอาการปวดหลัง ควรพักรักษาตัว ๒ วัน เนื่องจากเนื้อเยื่อฉ้ำ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลยุติธรรมในกรณีเดียวกันนี้เป็นคดีอาญา ซึ่งศาลชั้นต้น พิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ พิพากษาลงโทษ และศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาแก้ในส่วนของโทษ เมื่อประมวลข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดี กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง โดยการลงโทษนักเรียนของผู้ฟ้องคดีนั้น มิได้เป็นโทษ ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ที่กำหนดให้โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ (๑) ว่ากล่าว ตักเตือน (๒) ทำทัณฑ์บน (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ (๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน

^{๑๒-๑๓} กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะกระทำได้อีกเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยหรือได้มีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามมาตรา ๘๕ วรรคห้า แล้ว และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นกรณีที่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย

ข้อ ๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุด้วยว่าเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง และให้แต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน จำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจำเป็นจะให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนด้วยก็ได้

ในกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา สำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ ประธานกรรมการต้องดำรงตำแหน่งและมีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา โดยกรรมการสอบสวนจะต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญา ทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง หรือผู้มีประสบการณ์ ด้านการดำเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการ จะดำรงตำแหน่งหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ

พฤติกรรม อีกทั้งยังเป็นวิธีการลงโทษที่รุนแรงต้องห้ามตามข้อ ๖^{๑๔} ของระเบียบดังกล่าว กรณีจึงเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐ โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๔^{๑๕} มาตรา ๘๕วรรคหนึ่ง^{๑๖} และมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตัดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย ก.ก. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓^{๑๗} จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติของ ก.ก. โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๒/๒๕๖๐)

^{๑๔} ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

^{๑๕-๑๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} กฎ ก.ก. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๓ ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

